

0020561-89.2017.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... tenha sido detido anteriormente por tráfico de drogas, nunca se envolveu com roubos.

Embora tenham negado os fatos, a negativa dos acusados se encontra isolada nos autos, motivo pelo qual não merece prosperar.

É incontroverso nos autos que a vítima os reconheceu como os responsáveis pelo assalto em questão em, pelo menos, duas oportunidades, sendo uma delas dias após a prática do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0020561-89.2017.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0020561-89.2017.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 239/2017 - 3º Distrito Policial de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo Oliveira Paraguassu e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

ALEXANDRE DE OLIVEIRA PARAGUASSU e LEONARDO DE OLIVEIRA PARAGUASSU, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal (com a redação existente à época dos fatos), porque no dia 19 de abril de 2017, na avenida Dom Pedro I, 898, nesta cidade, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram correntes, pingentes, brincos e alianças, todos confeccionados com ouro, de valor aproximado de R\$ 20.000,00, pertencentes a Vander Egydio dos Santos. Segundo se apurou, os indiciados dirigiram-se ao estabelecimento comercial situado no local dos fatos, onde um deles anunciou o assalto, apontando a arma de fogo, e recolheu as joias que estavam na vitrine, enquanto um outro comparsa, que estava do lado de fora, ficou na vigilância, evadindo-se ambos na sequência.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e responderam à acusação.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado, por videoconferência com o uso da ferramenta Microsoft Teams. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, por entender provados os fatos articulados na denúncia. Por sua vez, a defesa de LEONARDO requereu a absolvição, por entender que não foram devidamente comprovados os fatos descritos na denúncia, sobretudo em razão das divergências das características físicas dos réus apontadas pela vítima; subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e a fixação de regime diverso do fechado. A defesa de ALEXANDRE, em sede de memoriais, se manifestou, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento fotográfico, se o relatório.

Fundamento.

Preliminarmente, foi arguida a nulidade do reconhecimento fotográfico, o que não merece prosperar. Isso porque, conforme se depreende dos autos, especialmente das pp. 09/10, foram apresentadas diversas fotos para a vítima, ocasião em que apenas os acusados foram reconhecidos por ela. Assim, afastada a preliminar arguida, passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

A materialidade foi devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo pelos documentos acostados aos autos e pela prova oral coligida, assim como a autoria. Em juízo, a vítima informou que estava em seu estabelecimento comercial, quando chegaram três indivíduos, de bicicleta. Dois deles entraram em seu estabelecimento comercial ostentando uma arma de fogo e anunciaram o assalto. Passaram a recolher correntes, pingentes, brincos, bem como recolheram um mostruário contendo aproximadamente quarenta alianças. Teve um prejuízo aproximado de trinta mil reais, do qual recuperou apenas dois mil e quinhentos reais em joias. Reconheceu ambos os acusados na fase policial cerca de dez dias depois do ocorrido. Informou que a ação delitiva foi gravada por câmeras de segurança. Informou que ALEXANDRE era o assaltante que estava armado, enquanto LEONARDO entrou para dar suporte. Indagado sobre o reconhecimento da fase policial, informou que os reconheceu por fotos, sendo que parte das joias foram encontradas com os acusados. Sobre as declarações da fase policial, em que constou que eram dois indivíduos morenos e um negro, informou que, em realidade, eram duas pessoas de cor branca e uma de cor negra. Por fim, confirmou o reconhecimento dos réus como os responsáveis pelo crime em análise.

A palavra da vítima e sua relevância para a condenação são sempre questões de reiteradas jurisprudências. Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal.

Neste sentido:

“A palavra a vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso”. (STJ – AgRg no REsp 1781652/PA, Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, Data da Publicação 14/05/2019).

“Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte.” (STJ – HC 467883/MS, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Data da publicação 23/10/2018).

Do mesmo modo, especialmente nos crimes contra o patrimônio, dentre eles o roubo, as declarações da vítima, quando firmes e harmônicas, tem grande valor probatório, mormente porque, se de um lado o acusado tem razões óbvias para minimizar ou mesmo se eximir da responsabilidade criminal, por outro, o ofendido não tem motivos para prejudicar inocentes, a não ser que se apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Nesse sentido:

"[...] 2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que 'nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborada pelos demais elementos probatórios [...]" (STJ AgRg no AREps nº 865.331/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.03.17; AgRg no AREsp nº 1019743/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.04.17; TJSP AC nº 99306074891, 8ª Câmara Criminal, Rel. Salles Vieira, j. 19.08.10; AC nº 0000541-85.2014.8.26.0699/Salto de Pirapora, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione, j. 12.03.18).

Em juízo, ALEXANDRE sustentou que não participou dos fatos ora tratados, negando qualquer envolvimento. Afirmou que sua esposa estava grávida e com dor de dente, razão pela qual a acompanhava nos hospitais. Disse que adquiriu produtos na rua de um rapaz que passou vendendo, e por este motivo foi processado por receptação. Por seu turno, LEONARDO esclareceu que, assim como seu irmão, também não participou do assalto ora tratado. Embora tenha sido detido anteriormente por tráfico de drogas, nunca se envolveu com roubos.

Embora tenham negado os fatos, a negativa dos acusados se encontra isolada nos autos, motivo pelo qual não merece prosperar.

É incontroverso nos autos que a vítima os reconheceu como os responsáveis pelo assalto em questão em, pelo menos, duas oportunidades, sendo uma delas dias após a prática do delito. Não bastasse isso, com eles foi encontrada parte da res furtiva, que foi reconhecida pela vítima. Dessa forma, não há dúvidas sobre a responsabilidade dos réus no presente caso, não obstante o esforço da combativa Defesa.

Nenhuma dúvida há acerca da utilização de armas de fogo pelos ladravazes, haja vista que a vítima foi enfática neste sentido, assim como o depoimento policial, o laudo pericial e o interrogatório policial. Ainda que não tenha sido Rodrigo o autor do disparo, em nada interfere na configuração da majorante, haja vista que os ladravazes atuavam com unidade de desígnios, de forma que todos são responsáveis pelas consequências do delito.

No tocante a não apreensão da arma utilizada na empreitada criminosa, frise-se que o Supremo Tribunal Federal tem precedente no sentido de que a apreensão da arma utilizada no crime é dispensável, se seu emprego é confirmado por outras provas. (HC 68894, HC 84032, HC 87263, HC 93071, HC 93511, HC 93821).

Neste prisma:

HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA. ARMA NÃO APREENDIDA. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE. REINCIDÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ORDEM DENEGADA. 1. Na falta de apreensão da arma de fogo, mas comprovado o seu emprego por outros meios de prova, não há que se desclassificar o delito para roubo simples. 2. A incidência da majorante do inciso I do § 2º do art. 157 do CP se explica pela maior capacidade de intimidação e consequente rendição da vítima, provocada pelo uso de arma de fogo. Precedentes. 3. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de questão não examinada nas instâncias anteriores. A alegação inconstitucionalidade da reincidência não foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. (HC 82213, HC 83842, HC 84032, HC 84799, HC 86990, HC 93353, HC 93946, HC 94576).

ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I. Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato.

II. Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III. A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV. Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V. A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI. Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII. Precedente do STF. VIII. Ordem indeferida. (HC 70534, RHC 81057, HC 84032).

Quanto à incidência da majoração da pena relativa ao concurso de agentes (cf. artigo 157, §2º, II, do Código Penal), foi comprovada a pluralidade de sujeitos delitivos, a diversidade de condutas, o liame subjetivo entre eles, a relevância causal de cada conduta e a identidade de infração, ou seja, todos os elementos exigidos pelo artigo 29, do Código Penal.

Neste sentido, foi devidamente comprovado o envolvimento de todos os envolvidos no roubo em questão, que agiram conjuntamente para a concretização do crime, embora com patente divisão de tarefas. Dessa forma, a pluralidade de agentes foi imprescindível para a prática delituosa, e está bem demonstrada no caso presente. Sendo assim, configurada a majorante do concurso de agentes, sua aplicação é de rigor.

Verifica-se, pois, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto, sendo hábeis à condenação.

Por outro lado, a defesa nada trouxe aos autos que pudesse afastar o decreto condenatório.

Destarte, não se pode dizer que as provas sejam insuficientes.

Ademais, prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível. Significa dizer: juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão. (TACRIM-SP - rel. Souza Nery, Apel. N. 1.067.349-1 - Comarca de Ribeirão Preto).

Superada a fase instrutória, passo à dosagem da pena.

Quanto ao réu ALEXANDRE, considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como desfavoráveis, tendo em vista o elevado prejuízo causado à vítima, estimado em quantia superior a trinta mil reais. Dessa maneira, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Dentre as circunstâncias legais, presente a reincidência, razão pela qual elevo a pena-base em 1/6. Não há atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, verifica-se que o crime foi praticado com uso de arma de fogo, assim como em concurso de agentes, com, pelo menos, três indivíduos. Assim, majoro a pena em 3/8. Nesse sentido:

“É de ser mantida a fração de aumento de 3/8, ante as majorantes do 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, pois o acórdão recorrido fundamentou a fração acima do mínimo nas peculiaridades concretas do delito - a participação de três agentes e o emprego de três armas de fogo no momento da empreitada -, circunstâncias que justificam o afastamento da fração mínima” (STJ, HC 350180/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Dj. 28/4/2016, grifo nosso).

Ausentes outras causas modificativas, torno a pena definitiva em 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Tendo em vista o montante da pena, assim como as circunstâncias judiciais, que são desfavoráveis, além da reincidência, fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, consoante disposição do artigo 33, §2º, do Código Penal.

Além da quantidade de pena fixada, o crime foi cometido com violência e grave

ameaça à pessoa, o que obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de acordo com os requisitos do artigo 44 do Código Penal, assim como a aplicação do sursis.

Em relação ao acusado LEONARDO, considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como desfavoráveis, tendo em vista o elevado prejuízo causado à vítima, estimado em quantia superior a trinta mil reais. Dessa maneira, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Dentre as circunstâncias legais, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, verifica-se que o crime foi praticado com uso de arma de fogo, assim como em concurso de agentes, com, pelo menos, três indivíduos. Assim, majoro a pena em 3/8. Nesse sentido:

“É de ser mantida a fração de aumento de 3/8, ante as majorantes do 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, pois o acórdão recorrido fundamentou a fração acima do mínimo nas peculiaridades concretas do delito - a participação de três agentes e o emprego de três armas de fogo no momento da empreitada -, circunstâncias que justificam o afastamento da fração mínima” (STJ, HC 350180/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Dj. 28/4/2016, grifo nosso).

Ausentes outras causas modificativas, torno a pena definitiva em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Tendo em vista o montante da pena, assim como as circunstâncias judiciais, que são desfavoráveis, fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, consoante disposição do artigo 33, §2º, do Código Penal.

Além da quantidade de pena fixada, o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa, o que obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de acordo com os requisitos do artigo 44 do Código Penal, assim como a aplicação do sursis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar ALEXANDRE DE OLIVEIRA PARAGUASSU, qualificados nos autos, por incurso no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais; e LEONARDO DE OLIVEIRA PARAGUASSU, qualificado nos autos, por incurso no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, cada um, à pena privativa de liberdade 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais.

Faculto o direito a recorrer em liberdade.

Deixo de estabelecer valor de reparação dos danos causados às vítimas, por falta de subsídios mínimos para justificar tal arbitramento, pois a matéria não foi objeto de debates nos autos, e, estabelecer uma quantia mínima para reparação dos danos sem conceder ao acusado a oportunidade de produzir provas, de influenciar a formação do convencimento do juiz, seria inadmissível agressão aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item “2” de pág. 192).

Transitada em julgado, comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e à vítima (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal), esta última, se possível, por meio do aplicativo WhatsApp; expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA